

0001417-35.2008.8.26.0219

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENAN AUGUSTO JACÓ MOTA

Comarca: Guararema

Foro: Foro de Guararema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 80/2008 - Delegacia de Polícia de Guararema, 354/2008 - Delegacia de Polícia de Guararema

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wellington da Silva Mariano Dias

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENAN AUGUSTO JACÓ MOTA

Vistos.

Wellington da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararema

Foro de Guararema

Vara Única

Rua Expedicionário Brasílio Pinto de Almeida, 42, Guararema-SP - cep 08900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001417-35.2008.8.26.0219 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0001417-35.2008.8.26.0219

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 80/2008 - Delegacia de Polícia de Guararema, 354/2008 - Delegacia de Polícia de Guararema

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wellington da Silva Mariano Dias

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENAN AUGUSTO JACÓ MOTA

Vistos.

Wellington da Silva Mariano Dias, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", e 40, "caput", ambos da Lei 11.343/06, porque, nas condições de tempo e local descritas na denúncia, agindo com unidade de desígnios com Everaldo Roberto da Silva (falecido) e com o adolescente Renan Marçal Fagundes Gonçalves, trazia consigo, guardava e transportava com a finalidade de entrega e venda a terceiros 248,1 gramas de cocaína na forma de crack separados em 05 porções, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado às folhas 215 verso, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 e apresentou resposta à acusação às fls.224/232.

A denúncia foi recebida (fls. 234), ocasião em que foi designada audiência de instrução.

Homologada a desistência da testemunha Renan Marçal às folhas 265.

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas arrolada em comum (fls. 292 e 335.)..

Ante a ausência de citação do acusado os atos processuais praticados foram anulados (fls. 474).

O acusado foi devidamente citado às folhas 549 e apresentou nova resposta à acusação às folhas 557/560.

Homologada a desistência da oitiva da testemunha Paulo Silvério Bezerra (fls. 627) e de Dimas de Abreu e Renan Marçal Fagundes Gonçalves às folhas 670.

Declarada a revelia do acusado (fls. 670).

Durante a instrução foi ouvida apenas uma testemunha arrolada pelas partes (fls. 672).

Encerrada a fase de diligências, a partes se manifestaram por meio de memoriais.

O Ministério Público pugnou pela improcedência da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 675/677).

A Defesa, do mesmo modo, em memoriais, requereu a improcedência da denúncia, sustentando insuficiência probatória (fls. 682/684).

É o relatório.
DECIDO.

Acusa-se o réu Wellington da Silva Mariano Dias da prática do crime previsto no artigo 33, "caput", e 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006.

A denúncia é improcedente.

A testemunha Carlos Alberto Reis Santos, ouvido em Juízo, disse que se recorda dos fatos citados. Disse que estava de serviço no KM 60 da Ayrton Senna. Disse que era aproximadamente 22h00min. Disse que um senhor subiu e chamou o guarda. Disse que disfarçou e fingiu que iria usar o banheiro. Disse que o senhor pediu para que o guarda fosse averiguar dois passageiros que estavam no táxi, pois estava com medo de ser roubado. Disse que chamou a viatura mais próxima para auxiliá-lo. Disse que enquanto os policiais conversavam os dois homens subiram para a base da polícia. Disse que sacou o revólver e pediu para que os homens ficassem sentados com as mãos

em baixo das nádegas até que a viatura de apoio chegasse. Disse que quando percebeu que a viatura estava vindo, notou que os indivíduos se evadiram do local. Disse que Wellington entrou no mato e não conseguiram êxito em encontrá-lo. Disse que o outro rapaz correu pela rodovia. Disse que conseguiram apanhar o indivíduo. Disse que perguntaram para o rapaz o porquê ele havia corrido e o mesmo disse que não havia motivos. Disse que foram olhar no táxi e encontraram o conteúdo que parecia cocaína. Disse que levaram para delegacia. Disse que havia coisas escritas em cima do embrulho que aparentava ser o peso. Disse que não se recorda se o taxista foi junto para a delegacia. Disse que chegando à delegacia, o delegado elaborou o documento. Disse que o delegado liberou o indivíduo menor de idade e disse que ele estaria à disposição dos policiais. Disse que Delegado falou para deixá-lo em qualquer lugar. Disse que o sargento ficou com receio de deixar o rapaz em qualquer lugar. Disse que o indivíduo passou o endereço da casa dele e foi deixado na residência. Disse que o réu havia esquecido a documentação dele e o guarda apresentou na delegacia (fls. 670).

Esse é o conjunto probatório dos autos, que se revelou frágil e insuficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos e a sua autoria.

Como já mencionado, ainda que com boa vontade e trabalho árduo por parte dos agentes da Lei, nem sempre será possível reunir elementos seguros para embasar condenações criminais. E isso faz parte da missão do aparato de repressão criminal do Estado.

Nesse ponto, cumpre ao Poder Judiciário estabelecer parâmetros seguros para que as condenações criminais estejam sempre embasadas em provas suficientes e hábeis a formar um convencimento indene de dúvidas, o que não ocorreu nos presentes autos.

Desse modo, o réu deve ser absolvido, por ausência de qualquer elemento que embase a autoria que lhe é imputada.

O princípio do “in dubio pro reo” não é só uma garantia em favor do acusado, mas também um alento para o Estado-Juiz, que diante da falta de elementos convincentes para condenar, pode e deve absolver, sem que isso signifique uma declaração de inocência comprovada.

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO o réu Wellington da Silva Mariano Dias, já qualificado nos autos, da imputação constante da denúncia, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Arbitro os honorários do patrono nomeado no valor máximo previsto na tabela OAB/Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às devidas anotações no sistema informatizado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Ante a improcedência da ação, dispenso o réu do pagamento da taxa judiciária.

P.I.C.

Guararema, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA